

Vergabekammer des Landes Musterland

Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium

Anträge

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, das Auswahlkriterium Sitz innerhalb 200 km Luftlinie aufzuheben.
2. Der Antragsgegner wird verpflichtet, die Auswahlunterlagen diskriminierungsfrei neu zu fassen.
3. Die Teilnahmefrist ist angemessen neu zu bestimmen.

Zulässigkeit

Die Antragstellerin ist antragsbefugt. Die Rüge vom 10.07.2026 wurde rechtzeitig erhoben. Die Vergabestelle hat nicht abgeholfen. Die Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ist gewahrt.

Begründetheit

Das Sitzkriterium ist kein sachgerechtes Mittel zur Bewertung der Leistungsfähigkeit. Reaktionsfähigkeit kann durch Service Level, Bereitschaft, Personaldisposition und Notfallkonzept geprüft werden. Die räumliche Nähe des Firmensitzes ist dafür weder erforderlich noch angemessen.

Zuschlagssperre

Im Teilnahmewettbewerb droht kein Zuschlag, aber eine fehlerhafte Bewerberauswahl. Die Vergabekammer soll sicherstellen, dass die Bewerberauswahl nicht auf das beanstandete Kriterium gestützt wird.